

מסורת הש"ס

א) לעיל ג. [וע"פ בפרש"י, ט) [נסתדרין י. וע"י], ג) [גריבי עקיפה דלמיר אין דען אפשט משאי אפשד קשה ועיין מוס' מנחות פד: ד"ה והשאל ס'י ונחמסות דבסורות ט. ד"ה ומה נקב ס'י ועי' עוד מוס' יבמות מ. ד"ה אמר ליה שהניחו בל"ע, ד) לעיל ב., ט) [עי' מוס' לקמן עמוד ב ד"ה איסטטיות], ו) [עי' חוספסות יבמות קטז. ד"ה הכל], ז) [לקמן ו:], ח) גירסת רש"א אמרו בתרי בשבת גנב וטבח ומכר ונגמיר דינו, ט) [גריבס יע', י) [קטלי מרגוש של סרה - דגריס יע', ט) [נס"א מלון], ו) [ג"ל חמון], ט) [וע"פ מוס' ונחמס פה. ד"ה ע"פ ע"אחד, ט) רש"א כל, ט) רש"א מ"ו,

גליון הש"ס

גנ' רבא אמר בעינן באשר וזם. עיין מכות לה ע"א מוס' ד"ה רבא: תוס' ד"ה וכן ובי' אבל בעדות נפשות. מתיבאי למאי הוצרכו לזה ולא כפשוטו דבמזמן ק"ף לילכא עדס כלל אלף הוא עננין אומר לא כי אלף לייתי בע"ש או צ"ב בשבת מ"מ ליכא דין הומה דהעידו דבכל עדס לא היה ה"ד יוכלס לחייבי מ"מ הוא עננין שיעד האמת בר חיובא הוא ומוטל עליו לטלס מש"כ בקנס דלקושטא דתלמא חיטי מוטל עליו לטלס דר"ו. שלל חיובא צ"ד חיטי מחויב כלל. ועי' מוס' מנחות דף לג ע"ב ד"ה לא. וכן דב"י דנמה שיעד האמת שהרג לאו בר קטלא ואין עליו חיוב כלל להמת את עצמו וליכא חיוב רק ע"פ פסק צ"ד. והמילקא גראה נכון ונצור בעה"י:

מוסף רש"י

משלישין בממון. אלס שלשה עדס כן או ארבעה משלשין צנייטס. צ"ד נעשין שלס צנייטן להשמות דפרעון איס לפי חלקן, אי נמי הלי משלשין לישנא בעלמא הוא. מחלקין הפרעון צין שלשנש, וה"ה נמי אלס חרעט קין מרגעין (לעיל ג.) לצון חלוקה לפי חשכון הוא (בחוברות טד.).

רבינו חננאל

מתני' משלישין בממון. ואין משלישין במכות. פי' העידו עליו שחייב לחברו מנה ונמצאו זוממין זה נוהן חמשים וזה נוהן חמשים זה משלישין בממון. מאי טעמא דהני וזוי והני וזוי מצטרפי והזוי להו כולוהו מנה ונתקיים ועשיתם לו כאשר זמם הן זממו להענישו מנה לפיכך משלמין לו מנה. אבל מלקות דאי אפשר להצטרף כל אחד לוקה ארבעים:

פירשו עד שיוזמו עצמן עד שיחרישו ולא יכחישו המזמין את המזימן (ל) ואנו קבלנו עד שיוזמו עצמן [היינו] עד שיוזמו העדים עצמן ויאמרו להן אתם הייתם עמנו במקום פלוני באותו היום שהעדתם שהרג פלוני את פלוני במקום פלוני ואותו שיוזמו עצמן מפרש כיצד מעידנו בפלוני שהרג נפש במקום פלוני כו' אמרו להם כו' אבל אמרו להם היאך אתם מעידין והלא אותו היום הייתם עמנו הלא אלו זוממין ונהרגין על פיהן. ואמרין בגמרא מנא הני מילי. אמר רבה דאמר קרא

להכרוז. דלמרינן כסנהדרין צאלו הן הנחנקין (דף פט.) ארבעה צריכין הכרוז לאחר שנענשו בצ"ד צריכין צ"ד להכריז כך וכך נהרג פלוני בצ"ד על עבירה פלונית כדי לרדות את השומעין: **מוישמעו ויראו נפקא**. ואזהרה מלא יוסיפו^(ט): **מתני'** **משלשין נממון. כדמפרש ואילי: גב' מנהני מילי.**

דכל אחד סופג את הארבעים: רשע נחייבי מיתוס. אשר הוא רשע למות: **נחייבי מלקות**. אס צן הכות הרשע: **כאשר זמס**. שקבל הגדון מלקות שלימה: **ממון מצטרף**. והרי קיבל מה שרצו להפסידו צין כולם: **מתני'** **שיוזמו את עצמן**. שזיזמו אותן בעסקי גופן ולא בעסקי ההורג וההרוג כדמפרש ואילי: **צאו אחרים**. שהעידו עליו כעדות הראשונים: **והזימו**. אלו השנים שהזימו את הראשונים הזימו גם את האחרונים: **אפילו**. אס הן נאסות כמות זו אחר זו וכת אחת הזימתן כולן ייהרגו: **איסטטיות היא** **ו.** הכת הזאת כת של עדות סרה וקטילא^(ז) היא. כך נטלו עלה צנייטס להיס את כל הצא להעיד עליו: **גב' גופה של עדות**. גופן של עדס: **לענוס צו סרה**. צפרשת עדס וזוממין כמ"צ. סרה עדות המוסקת שהסירו משס: **צירה**. טרקלין גדול: **לנאורא צריא**. שמא מאור ענייטס של אלו צריא וזופין למרחוק יותר ממנו^(ט): **גמלא פרחא**. מין גמלים יש שהס קליס צמרנחס בעוף הפורח: **ולא עוד אלף אפי' אמרו**. המזימין צערצ צת הרגו שהקדימו חובתו יותר מן הראשונים: **הרי אלו**. הזוממין והרגין **ולא למרינן** בגבירא קטילא אססוד: **מאי טעמא דבעידנא דקא מסהדי**. כשבאו יוס שלישי צצנת להעיד עליו אכתי גצירא לאו בר קטלא שלא הועד עליו צצית דין ואילו הוה אחי ומוודה הוה מיפטר נמלא שהס היו מחייצין מיתה את מי שאינו ראוי למות: **מאי קמ"ל**. דלע"ג דליהו מיקטיל אינהו

מיקטילי תינאל צמתני' צפרקין (דף ו:.) גצי שניס רואין^ט אותס מחלון זה כו' הוא והן נהרגים: **מה שאין כן**. צהומת עדי גמר דין: **ולא עוד כו'**. שאע"פ שאלו האחרונים מתאחרס את זמן גמר דינו מ"מ מודיס הן צציוס שצאו הזוממין להעיד עליו צצלישי צצנת כצד הסי דינו נגמר מתאממול ובגצירא קטילא אססוד: **וכן לעינן פסלומי קנס**. שהמודה צו פטור דינו נמי צוה דדיני נפשות ויש חילוק צין עדות גוף המעשה לעדות של גמר דין: **הכי גרסינן** צאו שניס ואמרו צחד צצצנח גנצ וטבח ומכר וצאו שניס ואמרו צחד צצצנח עמנו הייתס אלל צצצרי צצצנח גנצ וטבח ומכר ולא צוד אלל אפי' אמרו צערצ צצנת גנצ וטבח ומכר משלמין דבעידנא דקא מסהדי גצירא לאו בר תשלומין הוא. **נפשיה צהודאה** אישתכח דליניהו הוו מפסדי ליה. דוקא קנס אלל צעדות ממון פטורין שהרי לא היו מפסדין אותו כלום **אחר שהוא מחויב ועומד: גצירא צר פסלומין הוא**. כשהעידו אלו עליו כצד מצייבוח צית דין ולי הוה מודי לא הוה מיפסטר: **שקדמו**

נהרגין דבעידנא דקא משהדי גברא לאו בר קטלא הוא. כלומר כיון שעדיין לא נגמר דינו להריגה נהרגין עליו. אבל אם באו ב' ואמרו בחד בשבא נגמר דינו של פלוני ובאו ב' ואמרו בחד בשבא עמנו הייתם אלא בערב [שבת] נגמר דינו ולא עוד אלא אפי' אמרו בתרי בשבא נגמר דינו אינן נהרגין דבעידנא דמשהדי גברא בר קטלא הוא דהא נגמר דינו מקמי הכי בזמן רב וכיון דנגמר דינו מקמי הכי בזמן רב כאליו הורג מאותה (העד) [העת]. וכן לענין תשלומין וכי: באו אחרים והזיזמו העדים באו אחרים והזיזמו המזימין ובאו עוד אחרים והזיזמו מוזימי המזימין כולן ימותו. פי' המזומין ג) כולן ימותו שאומרים לעולם עם האחרונים האמת עד שיוזמו^ד ר' יהודה אומר איסטטית היא זו. פי' לא נבא הוא זה (ס)

ביצד העדים פרק ראשון מכות

ה. עין משפט

אין העדים נעשים וזוממין עד שיוזמו עצמם. פי' ענמן של עדס שיאמרו להס אתם צמקוס פלוני עמנו הייתס ולא שיוזמו ו) שיאמרו ההורג או הנהרג היה עמנו:

דבעידנא דאסחידו עדים **לאו בר קטלא** הוא. פי'ה משוס דלי הוה מודה מיפטר ולא נראה דזה לא מלינו דאס כן כל חייבי מיתות צית דין יכול להודות ולפטור ט) עצמו ונראה לפרש לאו צר קטלא הוה פירוש קודס שנגמר דינו הוה דשמאל לא יצולו עדס ואס יצולו עדס לא יחא עדותן קיים ועוד שאסור להורגו עד שיגמר דינו וכשנגמר דינו כצד ודאי צר חיובא הוה הואיל וכצד צאו עדס ומתקצל עדותן וההורגו פטור:

ובן לעינן קנס. אצל ודאי לענין ממון לא דכשעמדין דצחד צצנת גנצ וצאו שניס ואמרו דצערצ צצנת גנצ וצחד צצנת עמנו הייתס ודאי אין משלמין ממון דצהיהא שעתא דמסהדי גנצח צר חיובא לע"ג דלגצי נפשות לא י) דמזנו לצר חיובא טדכל כמה דלא נגמר דינו ט) (נמי הוי צר חיובא משוס שאינו ספק כל כך עדות) צממון [הוין] קרוב לודאי שיצולו עדס ויעידו * אצל צעדות נפשות דצעינן דרישה ומקירה או ודאי אמרינן דקודס שנגמר דינו לאו הוי צר חיובא:

איסטטית

'יהודה אומר^ט איסטטית היא זו ואינו נהרג אלא כת הראשונה בלבד: **גב' מנא** הני מילי אמר רב אדא דאמר קרא י' והנה עד שקר העד שקר ענה עד שתשקך גופה של עדות דבי ר' ישמעאל תנא^ט לענות בו סרה עד שתסרה גופה של עדות אמר רבא ה'באו שנים ואמרו במזרח בירה פלוני את הנפש ובאו שנים ואמרו והלא במערב בירה עמנו הייתם חזינן אי צדקיימי במערב בירה מיחזא חזו למזרח בירה אין אלו זוממין ואם לאו הרי אלו זוממין פשיטא מהו דתימא ליחוש לנהורא בריא קמשמע לן ואמר רבא י'באו שנים ואמרו בסורא בצפרא בחד בשבתא הרג פלוני את הנפש ובאו שנים ואמרו בפניא בחד בשבתא עמנו הייתם בנהרדעא חזינן אי מצפרא לפניא מצי אוזיל מסורא לנהרדעא לא הוו זוממין ואי לאו הוו זוממין פשיטא מהו דתימא י'ליחוש לגמלא פרחא קמ"ל ואמר רבא י'באו שנים ואמרו בחד בשבתא הרג פלוני את הנפש ובאו שנים ואמרו עמנו הייתם בחד בשבתא אלא בתרי בשבתא הרג פלוני את הנפש ולא עוד אלא אפי' אמרו ערב שבת הרג פלוני את הנפש ט) נהרגין דבעידנא דקא מסהדי גברא לאו בר קטלא הוא מאי קמ"ל תנינא י'לפיכך ט) נמצאת אחת מהן זוממת הוא והן נהרגין והשניה פטורה סיפא מה שאין כן בגמר דין איצטריכא ליה ה'באו שנים ואמרו בחד בשבתא נגמר דינו של פלוני ובאו שנים ואמרו בחד בשבתא עמנו הייתם אלא בערב שבת נגמר דינו של פלוני ולא עוד אלא אפי' אמרו בתרי בשבתא נגמר דינו של פלוני אין אלו נהרגין דבעידנא דקא מסהדי גברא בר קטלא הוא י'וכן לעינן תשלומי קנס באו שנים ואמרו בחד בשבתא גנב וטבח ומכר ובאו שנים ואמרו בחד בשבתא עמנו הייתם אלא בתרי בשבתא גנב וטבח ומכר משלמין דקא מסהדי גברא לאו בר תשלומין הוא באו שנים ואמרו בחד בשבתא גנב וטבח ומכר ונגמר דינו ובאו שנים ואמרו בחד בשבתא אלא ערב שבת גנב וטבח ומכר ונגמר דינו ולא עוד אלא אפי' אמרו י'בחד בשבתא גנב וטבח ומכר ובתרי בשבתא נגמר דינו אין משלמין דבעידנא דקא מסהדי גברא בר תשלומין הוא: רבי יהודה אומר איסטטית היא זו כו':

א'

אחר **שקדמו** **נפשיה צהודאה** אישתכח דליניהו הוו מפסדי ליה. דוקא קנס אלל צעדות ממון פטורין שהרי לא היו מפסדין אותו כלום **אחר שהוא מחויב ועומד: גצירא צר פסלומין הוא**. כשהעידו אלו עליו כצד מצייבוח צית דין ולי הוה מודי לא הוה מיפסטר: **שקדמו**

נהרגין דבעידנא דקא משהדי גברא לאו בר קטלא הוא. כלומר כיון שעדיין לא נגמר דינו להריגה נהרגין עליו. אבל אם באו ב' ואמרו בחד בשבא נגמר דינו של פלוני ובאו ב' ואמרו בחד בשבא עמנו הייתם אלא בערב [שבת] נגמר דינו ולא עוד אלא אפי' אמרו בתרי בשבא נגמר דינו אינן נהרגין דבעידנא דמשהדי גברא בר קטלא הוא דהא נגמר דינו מקמי הכי בזמן רב וכיון דנגמר דינו מקמי הכי בזמן רב כאליו הורג מאותה (העד) [העת]. וכן לענין תשלומין וכי: באו אחרים והזיזמו העדים באו אחרים והזיזמו המזימין ובאו עוד אחרים והזיזמו מוזימי המזימין כולן ימותו. פי' המזומין ג) כולן ימותו שאומרים לעולם עם האחרונים האמת עד שיוזמו^ד ר' יהודה אומר איסטטית היא זו. פי' לא נבא הוא זה (ס)

א) נראה שהס היו מפרשים כיצד כנו ובזכיה צד נעשין וזוממין אס יחרישו. ואמר דדוקא כשאמרו המזימין עמנו הייתם. הלא"ה אפילו חחרשו אין נעשין וזוממין ויכולת צוה מליני צצ"מ: ב) לפי גירסת רבינו רעה צצני מרי מיתדות קמלי י"ל קושיה תוס' דיצמות דף קצו ד"ה הכא ועי' ריב"ז שם כן: ג) כלומר אותן שהמה חלה עליהן כיון חייבין וכן מפורש בתוספתא ויש ט"ס שצמקוס כולן פטורין צריך להגיה כולן חייבין כגון שמוס הרמב"ן בחידושי: ד) עי' ר"ף ורשב"ן בחידושי: ה) היה צעורן ערך איטנטס צסס רבניו:

לא א מ"י פי"ח מהל' עדות הלכה ז סגמ עשין קי: ב מ"י שס הלכה א סגמ שס טוח"מ סימן טלח:

כל ג מ"י שס הלכה ב: ד מ"י שס הל' ג ופ"כ הל' ה והל' ו טוח"מ סימן לח: לה ה ו מ"י שס פי"ט הלכה א סגמ שס טוח"מ שס: לו ז ח ט מ"י שס הל' ג סגמ שס (טוש"ע שס):

תורה אור השלם

- וְהָיָה אִם בֶּן הַבֹּת הַרְשָׁע וְהַפִּילּוּ הַשֹּׁפֵט וְהַקְדּוּ לַפְּנֵיו בְּדִי רִשְׁעוֹ בְּמִסְפָּר: דברים כה ב
- וְלֹא תִקְחוּ בַּפֶּה לְנֶפֶשׁ רֵצַח אֲשֶׁר הוּא רָשָׁע לְמוֹת בִּי מוֹת יוֹקֵמוּ: במדבר לה לא
- וְעֲשִׂיתֶם לוֹ כְּאֲשֶׁר זָמַנְתָּ לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו וּבִעֲרַת דָּרֵעַ מִקֶּרְבֶּךָ: דברים יט יט
- וְדָרְשׁוּ הַשֹּׁפֵטִים וְהִטִּב וְהָנִה עַד שֶׁיֵּקֶר הָעֵד שֶׁיֵּקֶר עֵנָה קְאָדָּיו: דברים יח יח
- כִּי יָקוּם עַד וְקוּם בְּאִישׁ לַעֲנוֹת בּוֹ קִרְה: דברים יט טז

הגהות הב"ח

ה) גנ' הרג פלוני את הנפש הרי אלו נהנינן: ט) שם לפיכך **אם מנאסת:** (א) תוס' ד"ה אין וכו' ולא שיוזמו ע"י אחרים שאלמנו ההורג: ד) ד"ה וכן וכו' לא דחיננו לצר חיובא וכו' ספק כל כך בעדות צממון וקרוב לודאי:

רבינו חננאל (המשך)

והנה עד שקר העד עד שיושקך גופה של עדות. כלומר עד שישקך העד. וכן לענות בו סרה. אמר רבה (ג) באו ב' ואמרו במזרח בירה הרג פלוני את הנפש ובאו אחרים ואמרו באותה שעה הייתם עמנו במערב בירה חזינן אי כי קיימי במערב בירה מצו חזו במזרח בירה האי דקטיל אינן וזוממין דאמרין הני והני קושטא קאמרי ואם לא יכלי למיחזא הרי אלו זוממין ולא אמרינן נהורא (דהאי') [דנהינן] בריא. וכן אם העידו ב' דבעפרא בחדא בשבא הרג פלוני את פלוני בסורא ובאו אחרים עמנו הייתם וצאיקנא לגמלא פרחא לא אס אמרו בערב שבת הרגו

נהרגין דבעידנא דקא משהדי גברא לאו בר קטלא הוא. כלומר כיון שעדיין לא נגמר דינו להריגה נהרגין עליו. אבל אם באו ב' ואמרו בחד בשבא נגמר דינו של פלוני ובאו ב' ואמרו בחד בשבא עמנו הייתם אלא בערב [שבת] נגמר דינו ולא עוד אלא אפי' אמרו בתרי בשבא נגמר דינו אינן נהרגין דבעידנא דמשהדי גברא בר קטלא הוא דהא נגמר דינו מקמי הכי בזמן רב וכיון דנגמר דינו מקמי הכי בזמן רב כאליו הורג מאותה (העד) [העת]. וכן לענין תשלומין וכי: באו אחרים והזיזמו העדים באו אחרים והזיזמו המזימין ובאו עוד אחרים והזיזמו מוזימי המזימין כולן ימותו. פי' המזומין ג) כולן ימותו שאומרים לעולם עם האחרונים האמת עד שיוזמו^ד ר' יהודה אומר איסטטית היא זו. פי' לא נבא הוא זה (ס)

א) נראה שהס היו מפרשים כיצד כנו ובזכיה צד נעשין וזוממין אס יחרישו. ואמר דדוקא כשאמרו המזימין עמנו הייתם. הלא"ה אפילו חחרשו אין נעשין וזוממין ויכולת צוה מליני צצ"מ: ב) לפי גירסת רבינו רעה צצני מרי מיתדות קמלי י"ל קושיה תוס' דיצמות דף קצו ד"ה הכא ועי' ריב"ז שם כן: ג) כלומר אותן שהמה חלה עליהן כיון חייבין וכן מפורש בתוספתא ויש ט"ס שצמקוס כולן פטורין צריך להגיה כולן חייבין כגון שמוס הרמב"ן בחידושי: ד) עי' ר"ף ורשב"ן בחידושי: ה) היה צעורן ערך איטנטס צסס רבניו: